

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1913/2537

นาง สัม ชื่น กิ่งพุดซา
นาย บังอาจ วัฒนโชติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173, มาตรา 654

ป.วิ.พ. มาตรา 249

พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3

จำนวนต้นเงินในสัญญากู้ได้รวมดอกเบี้ยที่คิดล่วงหน้าและเป็นดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายยื่น พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะแต่หนี้เงินต้นและข้อตกลงให้เรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25ต่อเดือนยังคงสมบูรณ์ ปัญหาว่าสัญญากู้ซึ่งมีดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวน 50,000 บาท ยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน กำหนดชำระต้นเงินคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2535 หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้วจำเลยไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ ขอ

ให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 58,750 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 จนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 3 มีนาคม 2535) ไม่ให้ เกิน 8,750 บาท

จำเลยฎีกา โดยมีผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุ สมควรที่จะฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าสัญญากู้ ตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งจำเลยฎีกาว่า สัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ได้นำดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยจึงเป็นโมฆะนั้น เห็นว่าปัญหาที่ว่าสัญญากู้ซึ่งมีดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นเงินต้น ด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน จำเลยจึงยกขึ้นมาในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2534 จำเลยกู้ ยืมเงินโจทก์ไป 50,000 บาท ยอมให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน กำหนด ชำระคืนภายในวันที่ 1 มกราคม 2535 แต่โจทก์เบิกความตอบคำถามค้านทนาย จำเลยว่า จำนวนเงินในสัญญากู้ได้รวมดอกเบี้ยจำนวน 8,000 บาทเศษไว้ด้วย จึง

ฟังได้ว่าต้นเงินที่กู้ยืมเป็นจำนวนเพียง 42,000 บาท ส่วนอีก 8,000 บาท เป็น ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดจากจำเลยล่วงหน้าและนำไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืม ตามสัญญา กู้ เอกสารหมายเลข 1 จำเลยต้องใช้เงินคืนภายใน 1 ปี ถ้าหากคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่โจทก์มีสิทธิจะเรียกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย ์ มาตรา 654 ในต้นเงิน 42,000 บาทจะเป็นดอกเบี้ยเพียง 6,300 บาท ฉะนั้น ดอกเบี้ยที่โจทก์คิดจากจำเลยล่วงหน้าจำนวน 8,000 บาท จึงเป็นดอกเบี้ยเกิน อัตราที่กฎหมายกำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 654 เฉพาะดอกเบี้ยที่เกินอัตราจำนวน 8,000 บาท จึงเป็นโมฆะแต่หนี้เงินต้น จำนวน 42,000 บาท และข้อตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ยังคง สมบูรณ์ สัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข 1 ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับและในส่วนที่ สมบูรณ์โจทก์ยอมนำมาใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมฟ้องร้องบังคับคดีได้ ฎีกาของ จำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อต่อไปที่ว่า จำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้นั้นให้ แก่โจทก์แล้วหรือไม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 42,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2534จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

ข้อตกลงในการติดดอกเบี๊ยะตามสัญญากู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ดอกเบี๊ยะนั้นตกเป็นโมฆะทั้งหมด ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2502 ดอกเบี๊ยะตามสัญญากู้เป็นโมฆะ เพราะเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี๊ยะตั้งแต่วันทำสัญญาและไม่ปรากฏว่าก่อนฟ้องได้มีการผิดนัด ลูกหนี้จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี๊ยะตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ผู้กู้ยอมนำสืบว่า ผู้ให้กู้อาจนำจำนวนดอกเบี๊ยะเกินอัตรามารวมเป็นต้นเงินในสัญญาลวงหน้าเป็นการผิดกฎหมายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 136/2507 การกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี๊ยะเกินอัตรานั้นเป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี๊ยะเท่านั้น ต้นเงินหาเป็นโมฆะไม่ ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกต้นเงินกู้คืนได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1452/2511 ติดดอกเบี๊ยะลวงหน้าที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เอามารวมเป็นต้นเงินกู้ในสัญญาดอกเบี๊ยะนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งหมดมิใช่เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกิน(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2488) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 261/2516 ยอดเงินกู้ตามสัญญาเงินแยกได้ว่าเป็นต้นเงินที่แท้จริงจำนวนหนึ่ง และดอกเบี๊ยะลวงหน้าที่เรียกเกินอัตราผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง หักดอกเบี๊ยะดังกล่าวเป็นหนี้ไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะ ส่วนหนี้ต้นเงินยังคงสมบูรณ์สัญญาไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และส่วนที่สมบูรณ์ยอมนำมาใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมฟ้องร้องบังคับคดีได้ (อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2502, ที่ 1565/2524 และที่ 4010/2530) ดอกเบี๊ยะที่ตกเป็นโมฆะนี้ต้องเป็นการคิดคำนวณดอกเบี๊ยะที่เกิดจากสัญญากู้ยืมเงิน ถ้าเป็นสัญญาอย่างอื่น ข้อตกลงนี้ใช้บังคับได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1050/2512 การยืมข้าวเปลือกซึ่งข้อตกลงให้ดอกเบี๊ยะเป็นข้าวเปลือกในอัตรา 1 ถังต่อข้าวเปลือกที่ยืม 2 ถังนั้นมิใช่ดอกเบี๊ยะตามความหมายของกฎหมาย เพราะผลประโยชน์ที่เรียกเป็นดอกเบี๊ยะจะเกิดขึ้นได้จากหนี้เงินเท่านั้นเมื่อตกลงให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนในการยืมข้าวเปลือกไว้อย่างไร(แม้คำนวณผลประโยชน์ตอบแทนจะสูงเกินร้อยละ 15 ต่อปี) ผู้ยืมก็ต้องชำระตามข้อตกลงนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3080/2525 สัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดหรือขายลดเช็คนั้น เป็นสัญญาอย่างหนึ่งต่างหากจากการให้กู้ยืมเงินตามความหมายของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา การที่โจทก์หักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า 15 บาท จ่ายต้นเงินให้เพียง 85 บาทจึงมิใช่กรณีเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอันจะเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ปัญหาการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5781/2533 เมื่อได้ความว่า โจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นปรับแก้คดีได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5),246,247 มงคณเณยมลมูล